



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 19/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2025- CIG: B5D71E7C16



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2025- CIG: B5D71E7C16

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028

Richiamata:

- la Legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.ii. che dispone ai Comuni l'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Aziende USL;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 43/2010, per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che impone ai Comuni, nel momento in cui non provvisti di una propria struttura, di assicurare il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria per lo svolgimento presso una struttura ubicata all'interno del territorio della ASL di appartenenza così da garantire alla ASL RMG all'interno del canile stesso le strutture necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie;

- la nota prot. n. 48845 del 1° dicembre 2016 del Servizio Veterinario della ASL Roma 5 nella quale vengono elencati i n. 3 canili sanitari autorizzati allo svolgimento di canile sanitario nel territorio della ASL Roma 5;

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del controllo del randagismo e del mantenimento dei soggetti accalappiati attraverso la loro custodia in idoneo canile sanitario;

- che il Comune di Monterotondo non è dotato di un proprio canile pubblico sanitario;

- che il servizio è attualmente svolto dall'operatore "Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria di Tobia";

Considerata la necessità di tutelare le condizioni di benessere degli animali collocati nella struttura ed evitare il loro spostamento e rilocalizzazione in altra struttura, il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Andrea Cucchiaroni, ha richiesto, con nota prot. n. 6973/2025 del 31/01/2025, attraverso la piattaforma TRASPARE all'attuale operatore economico il Centro Cinofilo Polifunzionale "La Fattoria Tobia S.r.l.", con sede in via Cardinale Pietro Parente n. 4 - 00030 San Cesareo (RM) – P.IVA. 14688431007, un preventivo di spesa per il servizio di prima accoglienza e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Monterotondo per l'anno 2025;

Vista l'offerta presentata dal Centro Cinofilo con prot. n. 8107/2025 del 07/02/2025, relativamente allo svolgimento delle attività di seguito indicate

- Mantenimento

Canile/Gattile 1° Accoglienza 2,40eu/gg/cane

Canile Box Contumaciali (Leishmania) 2,40eu/gg/cane

Canile Ad Vitam 2,40eu/gg/cane

- Prestazioni Terapeutiche

Cane Affetto da Leishmania DGR 47/2010 art.7 480,00eu/anno/cane

(Esami+Terapia Farmacologica)

Terapia Antiparassitaria (dal mese di aprile al mese di ottobre) 19,20eu/anno/cane

Considerato che l'articolo 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n.36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, la possibilità al ricorso all'affidamento diretto;

Visti i seguenti controlli dei requisiti effettuati nei confronti dell'operatore economico

- 1) Dichiarazione assenza cause ostative di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
1. Certificato di regolarità DURC rilasciato dall'INAIL protocollo n. 51282304, Data richiesta 21/10/2025 Scadenza validità 18/02/2026;
- 2) DGUE presentato in data 07/02/2025;

Considerato che il CIG acquisito dall'A.V.C.P è: B5D71E7C16;

Dato atto che la presente costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 , del D.Lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:

- l’oggetto di incarico è il servizio di prima accoglienza e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Monterotondo per l’anno 2025, dal 1/01/2025 al 31/12/2025;
- La stipula del contratto, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, tra il Servizio committente e l’aggiudicatario avverrà nei modi e nelle forme previste dalla legge;
- L’importo per la prestazione del servizio ammonta a complessivi Euro 10.000 iva inclusa;
- Il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale;

Rilevato:

- che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l’apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell’Ente;
- che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
- che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Andrea Cucchiaroni.
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

- LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- Di Assumere un impegno di spesa di EURO € 10.000,00 comprensivo di IVA, sul Capitolo 3950.00 “SPESE VARIE VIGILANZA CANILE ED IMMOBILE AMBULATORIO VETERINARIO” del bilancio in corso in favore del Centro Cinofilo Polifunzionale La Fattoria Tobia S.r.l., con sede in via Cardinale Pietro Parente n. 4 - 00030 San Cesario (RM) – P.I. 14688431007, Codice SIOPE: 1.03.02.15.999;
- Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, è il CIG: B5D71E7C16;
- Di dare atto che il RUP ai sensi della Legge 241/1990 è l’arch. Andrea Cucchiaroni, DIRIGENTE DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO;
- Di dare atto che l’IVA relativa Al servizio sopracitato, ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72, sarà versata all’erario da questo Ente secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia;

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente contratto di tesoreria:

- a) le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti saranno poste a carico del beneficiario;
- b) il tesoriere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione e, alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo, sopperirà formalmente sia l'indicazione del titolo che del netto pagato.

Di pubblicare la presente determinazione:

all'Albo Pretorio online dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-> Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche dell'Ente per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1375 del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 12/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1375**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2025- CIG: B5D71E7C16**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025